

15_Personalchat.txt

Chatverlauf Einstellung Nora Aydin

30.09.2026

Kanal: Personal intern. Export durch Jutta Knopf am 30. September 2026 um 17.30 Uhr.

28.09.2026 16:05 | Jutta Knopf: Nora hat die letzte Fassung. Die Anlage geht bei Stunden und mobilem Arbeiten vor.

28.09.2026 16:09 | Milena Roth: Homeoffice ist praktisch schon durch, oder?

28.09.2026 16:12 | Jutta Knopf: Der IT-Termin steht. Ob das schon eine Freigabe ist, frage ich Otmar.

29.09.2026 11:32 | Jutta Knopf: Otmar sagt ausdrücklich nein. Ticket angelegt, Freigabe offen.

29.09.2026 11:35 | Milena Roth: Danke, dann plane ich zunächst Büro ein.

30.09.2026 09:24 | Frieda Fröhlich: Bitte keine Zusage aus dem alten Formular hinzulesen. Frau Klee prüft die neuen beiden Dateien komplett.

30.09.2026 09:28 | Jutta Knopf: Die Altdatei bleibt nur im Verlauf. Unterschrieben ist nichts.

01_Auftrag_Arbeitsvertrag.eml

Von	Frieda Fröhlich <frieda@spreebogen.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 08:40:00 +0200
Betreff	Arbeitsvertrag Nora Aydin bitte mit dem Playbook abgleichen

Guten Morgen Frau Klee,

bitte prüfen Sie die im Vorgang abgelegte Fassung AV-NA-03 vom 28. September zusammen mit der Anlage vom selben Tag anhand unseres freigegebenen Playbooks PB-SP-ARB Version 2.0. Die Datei vom 18. September ist nur der ältere Verlauf. Nora hat den neuen Entwurf mit ihrem Berater bearbeitet; auch unser Personalbüro hat zwei alte Textbausteine stehen gelassen. Ich brauche daher eine vollständige Prüfung und nicht nur die Änderungen aus der Mail.

Bitte weisen Sie je Thema und je Regel aus, was der Vertrag und die Anlage wirklich sagen. Unsere Budget- und Arbeitszeitpositionen sollen als Unternehmensstandard erkennbar bleiben. Unabhängig davon sollen Sie die rechtlichen Risiken prüfen und einen vollständig formulierten korrigierten Vertragstext sowie einen kurzen Brief an mich vorbereiten. Die Unterlagen gehen vorerst nur an mich.

Der Arbeitsbeginn ist für den 1. November vorgesehen. Wir haben noch nichts unterschrieben. Bitte fragen Sie nur die entscheidenden fehlenden Angaben nach und benutzen Sie keine ältere Klausel als vermeintlichen Teil der aktuellen Fassung.

Freundliche Grüße
Frieda Fröhlich

03_Freigabe_Playbook.eml

Von	Frieda Fröhlich <frieda@spreebogen.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 15:30:00 +0200
Betreff	PB-SP-ARB 2.0 ist freigegeben

Guten Tag Frau Klee,

anbei die freigegebene Version 2.0 unseres Playbooks für das Produktdesign. Es gilt für Nora Aydin ebenso wie für andere unbefristete Einstellungen in diesem Team. Rückfallpositionen müssen im Abschlussvermerk kenntlich sein; ich entscheide über deren Annahme. Eine Fachkraft im Personalbüro darf keine Ausnahme von den roten Linien freigeben.

Die Stunden- und Gehaltswerte sind unsere Unternehmenspositionen. Bitte nennen Sie sie nicht als gesetzliche Grenzen. Rechtliche Bedenken sind auch dann zu prüfen, wenn eine Klausel eine unserer Regeln wörtlich erfüllt. Die schriftliche IT-Freigabe soll vor dem ersten mobilen Arbeitstag vorliegen, muss aber im Vertragsbericht bereits als offen erscheinen, wenn sie fehlt.

Freundliche Grüße

Frieda Fröhlich

07_Versand_Neufassung.eml

Von	Nora Aydin <nora@postfach.example>
An	Frieda Fröhlich <frieda@spreebogen.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 18:10:00 +0200
Betreff	Nora Aydin neue Fassung und Anlage

Guten Abend Frau Fröhlich,

anbei die heute mit dem Personalbüro zusammengeführte Fassung AV-NA-03 und die Anlage. Bitte nehmen Sie diese beiden Dateien als aktuellen Stand. Die Anlagenregelung zu 38,5 Stunden und zwei mobilen Tagen ist mir wichtig. Die Überstundenregel haben wir im Hauptvertrag zahlenmäßig begrenzt. In Abschnitt 4 stehen jetzt die besprochenen 4.900 EUR.

Mein Berater hat nicht jede Passage des alten Musters geprüft. Ich wünsche mir daher, dass Ihre Rechtsberatung die fertige Fassung noch einmal insgesamt ansieht. Die Vertragsunterzeichnung ist mit dieser Übersendung nicht erfolgt; ich warte auf die abgestimmte Endfassung.

Freundliche Grüße

Nora Aydin

11_IT_Rueckfrage.eml

Von	Otmar Behr <otmar@spreebogen.example>
An	Jutta Knopf <jutta@spreebogen.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 11:20:00 +0200
Betreff	Ticket 184 ist noch keine Freigabe

Hallo Jutta,

im Chat steht, der Homeoffice-Platz sei praktisch schon durch. Das ist zu früh. Ich habe den Termin und das Notebook eingeplant, aber weder den konkreten Arbeitsplatz gesehen noch eine Freigabe erteilt. Bitte bleibt beim Status offen.

Nora kann uns vor dem Termin die Beschreibung ihres Arbeitsbereichs schicken. Eine Webcam-Aufnahme der gesamten Wohnung brauchen wir dafür nicht. Nach dem Check sende ich eine kurze schriftliche Bestätigung oder nenne die noch fehlenden Punkte.

Viele Grüße
Otmar

13_Personalbuero_Nachtrag.eml

Von	Jutta Knopf <jutta@spreebogen.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Altbausteine und Nachweis der Bedingungen

Guten Tag Frau Klee,

mir ist aufgefallen, dass die Verschwiegenheit und die Freistellung noch aus unserem alten Formular stammen. Bitte prüfen Sie diese vollständig. Eine Einigung darüber kann ich nicht bestätigen. Der neue Vertrag soll auf jeden Fall unbefristet bleiben.

Frau Aydin erhält nach der Abstimmung beide unterschriebenen Vertragsbestandteile. Bitte prüfen Sie auch, ob damit die erforderlichen Angaben über die Arbeitsbedingungen vollständig und in der erforderlichen Weise nachgewiesen werden. Ich habe hierzu bisher keine gesonderte Empfangsbestätigung erstellt. Eine unterschriebene Vertragsfassung gibt es noch nicht.

Freundliche Grüße

Jutta Knopf

14_Nora_Termin.eml

Von	Nora Aydin <nora@postfach.example>
An	Frieda Fröhlich <frieda@spreebogen.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 17:10:00 +0200
Betreff	Rückfragen zum Vertragsgespräch

Guten Abend Frau Fröhlich,

der Termin am 2. Oktober passt. Mein Hauptanliegen bleibt, dass die kürzere Wochenarbeitszeit und die zwei mobilen Tage in der Anlage tatsächlich vorgehen. Die Vertraulichkeit soll mich nicht daran hindern, später mein allgemeines Wissen als Designerin zu nutzen.

Die IT-Freigabe ist für mich noch offen. Ich habe den Schreibtisch erwähnt, aber niemand hat den Platz geprüft. Falls dafür etwas fehlt, reiche ich es zum vorgesehenen Termin nach. Zu Fortbildungstagen haben wir noch keine Zusage ausgetauscht. Ich möchte darüber beim Gespräch kurz sprechen.

Freundliche Grüße

Nora Aydin

02_Playbook_Arbeitsvertrag_V2_0.docx

Spreebogen Produktstudio GmbH
Frieda Fröhlich, Geschäftsführerin
Uferwerk 18, 12435 Berlin
frieda@spreebogen.example

Personalbüro und Rechtsberatung

Verhandlungspositionen für unbefristete Arbeitsverträge

14.09.2026

1 Auftrag und Geltung

Spreebogen Produktstudio GmbH verwendet dieses Playbook PB-SP-ARB, Version 2.0, für unbefristete Arbeitsverträge mit Beschäftigten im Berliner Produktdesign. Die Geschäftsführung hat diese Fassung am 14. September 2026 freigegeben. Zuständig für Abweichungsentscheidungen ist die Geschäftsführerin; die Fachabteilung darf Rückfragen beantworten und Vorschläge machen, aber keine roten Linien aufheben.

Der Ausgangspunkt ist die Startposition (S). Eine Rückfallposition (F1) ist ein zulässiger Verhandlungskompromiss und bedarf der in der Freigabe genannten Zustimmung. Die Position N bezeichnet nicht akzeptable Bedingungen. Bei S und F1 müssen alle zugehörigen Regeln erfüllt sein. Jede einzelne erkannte Bedingung einer N-Position ist eine rote Linie; mehrere dort genannte Bedingungen müssen nicht zusammen vorliegen.

Die Regelkennungen bleiben bei einer bloßen Textpflege unverändert. Geprüft wird jede Regel anhand der maßgeblichen Vertragsfassung und ihrer einbezogenen Anlagen. Tatsächliche Voraussetzungen werden nur anhand der dazugehörigen Belege festgestellt. Fehlt ein Beleg, ist die Regel nicht verifizierbar. Ein im gesamten maßgeblichen Vertrag fehlendes Thema ist als nicht gefunden auszuweisen und darf nicht aus einer älteren Fassung ergänzt werden.

Die Auswertung nennt je Regel die Fundstelle mit Dateiname, Abschnitt und kurzem wörtlichem Ausschnitt. Bei zulässigen Positionen lautet das Ergebnis erfüllt oder nicht erfüllt; bei N lautet es erkannt oder nicht erkannt. Nicht verifizierbare Regeln stehen gesondert neben der Erfüllt-Zahl und zählen nicht zu deren Nenner. Die wörtliche Trefferzahl einer N-Position wird nicht umgekehrt. Eine erkannte rote Linie führt für das Thema zu hohem Risiko. Eine vollständig erfüllte Startposition ohne rote Linie hat kein Playbook-Risiko; eine vollständig erfüllte Rückfallposition hat mittleres Risiko. Andere Abweichungen und verbleibende Tatsachenlücken sind mit ihrem konkreten Grund auszuweisen; ungeklärte Tatsachen sind kein positiver Nachweis.

Die Zahlen 40 Wochenstunden, zehn abgegoltene Überstunden und die Gehaltsobergrenzen sind interne Verhandlungspositionen, keine gesetzlichen Zulässigkeitsgrenzen. Zulässige Arbeitszeit, Vergütung von Mehrarbeit und deren Anordnung sind gesondert zu beurteilen. Die Zeiterfassung ersetzt diese Prüfung nicht. Ob der konkrete mobile Arbeitsplatz tatsächlich gegen fremde Einsicht geschützt ist, wird anhand der IT-Prüfung oder gleichwertiger Tatsachenbelege beurteilt. Eine vereinbarte Schutzpflicht allein beweist den tatsächlichen Zustand nicht. Die erforderliche IT-Freigabe ist davon getrennt nachzuhalten.

Diese Regeln sind Unternehmenspositionen und keine Aussage darüber, dass eine Klausel gesetzlich erlaubt oder unwirksam ist. Die rechtliche Prüfung, insbesondere zwingendes Recht und die Kontrolle vorformulierter Vertragsbedingungen, erfolgt getrennt. Eine interne Freigabe ersetzt diese Prüfung nicht. Der Bericht und ein Änderungsvorschlag bleiben intern; ein Versand oder Vertragsschluss benötigt einen gesonderten Auftrag.

2 Arbeitszeit und Mehrarbeit

Thema ARB-01. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-01-S.

ARB-01-S-R1: Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden ohne Pausen.

ARB-01-S-R2: Mit dem Monatsgehalt sind höchstens zehn angeordnete oder genehmigte Überstunden pro Monat abgegolten; darüber hinaus ist ein klarer Ausgleich vereinbart.

Rückfallposition ARB-01-F1.

ARB-01-F1-R1: Die regelmäßige Wochenarbeitszeit liegt zwischen 38 und 40 Stunden ohne Pausen.

ARB-01-F1-R2: Mit dem Monatsgehalt sind höchstens zehn angeordnete oder genehmigte Überstunden pro Monat abgegolten; darüber hinaus ist ein klarer Ausgleich vereinbart.

Nicht akzeptable Position ARB-01-N.

ARB-01-N-R1: Jede Mehrarbeit ist ohne zahlenmäßige Grenze mit dem Monatsgehalt abgegolten.

3 Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Thema ARB-02. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-02-S.

ARB-02-S-R1: Der regelmäßige Arbeitsort ist das Berliner Büro; mobile Arbeit ist auf einen Tag pro Woche an einem genehmigten Ort innerhalb Deutschlands begrenzt.

ARB-02-S-R2: Der konkret vorgesehene mobile Arbeitsplatz ist tatsächlich gegen die Einsicht Dritter geschützt.

Rückfallposition ARB-02-F1.

ARB-02-F1-R1: Der regelmäßige Arbeitsort bleibt Berlin; bis zu zwei mobile Arbeitstage pro Woche innerhalb Deutschlands sind zulässig und an die geltenden Schutzvorgaben gebunden.

ARB-02-F1-R2: Der konkret vorgesehene mobile Arbeitsplatz ist tatsächlich gegen die Einsicht Dritter geschützt.

Nicht akzeptable Position ARB-02-N.

ARB-02-N-R1: Die Arbeitnehmerin darf ihren dauerhaften Arbeitsort ohne Zustimmung in einen beliebigen Staat verlegen.

4 Vergütung und Fälligkeit

Thema ARB-03. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-03-S.

ARB-03-S-R1: Das feste Bruttomonatsgehalt beträgt höchstens 4.800 EUR und ist zum Monatsende fällig.

Rückfallposition ARB-03-F1.

ARB-03-F1-R1: Das feste Bruttomonatsgehalt beträgt höchstens 5.000 EUR und ist zum Monatsende fällig.

Nicht akzeptable Position ARB-03-N.

ARB-03-N-R1: Das feste Bruttomonatsgehalt übersteigt ohne neue Budgetfreigabe 5.000 EUR.

5 Dauer Probezeit und Kündigung

Thema ARB-04. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-04-S.

ARB-04-S-R1: Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und eine Probezeit von sechs Monaten mit zweiwöchiger Kündigungsfrist ist vereinbart.

ARB-04-S-R2: Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen; die Arbeitgeberin erhält kein pauschales Freistellungsrecht für jede Kündigung.

Rückfallposition ARB-04-F1.

ARB-04-F1-R1: Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und die Probezeit dauert höchstens sechs Monate.

ARB-04-F1-R2: Eine Freistellung nach einer Kündigung setzt eine konkrete Interessenabwägung im Einzelfall voraus.

Nicht akzeptable Position ARB-04-N.

ARB-04-N-R1: Die Arbeitgeberin darf nach jeder Kündigung ohne weitere Voraussetzungen einseitig von der Arbeitspflicht freistellen.

6 Vertraulichkeit nach dem Ausscheiden

Thema ARB-05. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-05-S.

ARB-05-S-R1: Die nachvertragliche Verschwiegenheit ist auf konkret schutzbedürftige Geheimnisse beschränkt; allgemeine berufliche Kenntnisse bleiben nutzbar.

ARB-05-S-R2: Gesetzlich erlaubte Meldungen und Offenlegungen werden nicht untersagt.

Rückfallposition ARB-05-F1.

ARB-05-F1-R1: Die Geheimhaltung nennt hinreichend bestimmte Geheimnisbereiche, endet mit dem Wegfall ihres Schutzbedarfs und lässt berufliche Erfahrung sowie erlaubte Meldungen unberührt.

Nicht akzeptable Position ARB-05-N.

ARB-05-N-R1: Nach dem Ausscheiden müssen alle jemals bekannt gewordenen internen Vorgänge zeitlich unbegrenzt geheim gehalten werden.

7 Ausschlussfristen

Thema ARB-06. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-06-S.

ARB-06-S-R1: Für die Geltendmachung von Ansprüchen ist mindestens eine dreimonatige Frist in Textform vorgesehen.

ARB-06-S-R2: Die Regelung nimmt gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, insbesondere den gesetzlichen Mindestlohn, ausdrücklich aus.

Rückfallposition ARB-06-F1.

ARB-06-F1-R1: Der Vertrag enthält keine vertragliche Ausschlussfrist.

Nicht akzeptable Position ARB-06-N.

ARB-06-N-R1: Die Ausschlussfrist erfasst ausdrücklich auch Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn.

8 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Thema ARB-07. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-07-S.

ARB-07-S-R1: Entgeltliche Nebentätigkeiten sind anzuzeigen und dürfen nur bei konkreter Beeinträchtigung berechtigter betrieblicher Interessen untersagt werden.

ARB-07-S-R2: Der Vertrag enthält kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot.

Rückfallposition ARB-07-F1.

ARB-07-F1-R1: Für entgeltliche Nebentätigkeiten ist eine Zustimmung vorgesehen, die ohne konkrete entgegenstehende berechnigte Interessen zu erteilen ist.

ARB-07-F1-R2: Der Vertrag enthält kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot.

Nicht akzeptable Position ARB-07-N.

ARB-07-N-R1: Jede Nebentätigkeit einschließlich unentgeltlicher privater Tätigkeiten ist ausnahmslos verboten.

9 Fortbildung

Thema ARB-08. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition ARB-08-S.

ARB-08-S-R1: Die Arbeitgeberin stellt pro Kalenderjahr zwei bezahlte Fortbildungstage für arbeitsbezogene und vorab abgestimmte Veranstaltungen zur Verfügung.

Rückfallposition ARB-08-F1.

ARB-08-F1-R1: Die Arbeitgeberin stellt pro Kalenderjahr einen bezahlten Fortbildungstag für eine arbeitsbezogene und vorab abgestimmte Veranstaltung zur Verfügung.

Nicht akzeptable Position ARB-08-N.

ARB-08-N-R1: Die Arbeitnehmerin muss jede betrieblich angeordnete Fortbildung unbezahlt außerhalb der Arbeitszeit absolvieren.

04_Arbeitsvertrag_28_September.docx

Arbeitsvertrag mit Nora Aydin

28.09.2026 · AV-NA-03 | Verhandlungsfassung

1 Vertragsparteien und Beginn

Die Spreebogen Produktstudio GmbH, Uferwerk 18, 12435 Berlin, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frieda Fröhlich, und Frau Nora Aydin, Kiefernweg 23, 12055 Berlin, schließen folgenden Arbeitsvertrag. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. November 2026 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist kein kalendermäßiges oder zweckgebundenes Ende vereinbart.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

Frau Aydin wird als Produktdesignerin beschäftigt. Ihre Tätigkeit umfasst die Entwicklung von Bedienoberflächen, die Erstellung von Prototypen sowie die Abstimmung mit Entwicklung und Kundenbetreuung. Die Arbeitgeberin darf ihr unter Berücksichtigung ihrer Interessen andere gleichwertige und zumutbare Aufgaben übertragen. Der regelmäßige Arbeitsort ist das Büro Uferwerk 18 in Berlin. Ergänzend gilt die Anlage Mobiles Arbeiten und Arbeitszeit vom 28. September 2026.

3 Arbeitszeit und Mehrarbeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ohne Ruhepausen und verteilt sich grundsätzlich auf Montag bis Freitag. Die Lage der täglichen Arbeitszeit wird unter Beachtung der gesetzlichen Ruhepausen und Ruhezeiten betrieblich abgestimmt. Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeit sowie Pausen werden im betrieblichen Zeiterfassungssystem dokumentiert; dies gilt auch bei mobiler Arbeit.

Überstunden bedürfen einer vorherigen Anordnung oder Genehmigung durch die Teamleitung. Mit dem Monatsgehalt sind bis zu zehn solcher Überstunden je Kalendermonat abgegolten. Weitere angeordnete oder genehmigte Überstunden werden innerhalb der folgenden drei Monate durch entsprechende bezahlte Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Anteil des festen Monatsgehalts vergütet. Eine Verpflichtung zur Mehrarbeit besteht nur im gesetzlich zulässigen und im Einzelfall zumutbaren Umfang. Die Aufzeichnung von Arbeitszeit begründet für sich allein keine Genehmigung von Mehrarbeit.

4 Vergütung

Die Arbeitnehmerin erhält ein festes Bruttomonatsgehalt von 4.900 EUR. Es wird am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats auf ihr von ihr benanntes Konto überwiesen. Für einen nur anteilig bestehenden Monat wird das Gehalt zeitanteilig berechnet. Ein Bonus, eine Provision oder eine jährliche Sonderzahlung ist nicht vereinbart. Gesetzliche Ansprüche auf Entgeltfortzahlung bleiben unberührt.

5 Urlaub und Verhinderung

Die Arbeitnehmerin hat bei einer Fünftagewoche Anspruch auf 28 Arbeitstage bezahlten Erholungsurlaub je Kalenderjahr. Der Urlaub ist mit der Teamleitung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben abzustimmen. Für Ein- und Austrittsjahre gelten die gesetzlichen Mindestansprüche; darüber hinausgehender Urlaub wird zeitanteilig gewährt, soweit dadurch der gesetzliche Anspruch nicht unterschritten wird.

Eine Arbeitsverhinderung ist unverzüglich unter Angabe ihrer voraussichtlichen Dauer mitzuteilen. Bei Krankheit gelten die gesetzlichen Nachweis- und Mitwirkungspflichten, einschließlich des Verfahrens zum elektronischen Abruf der Arbeitsunfähigkeitsdaten, soweit dieses anwendbar ist. Die Arbeitgeberin kann im gesetzlich zulässigen Umfang einen früheren Nachweis verlangen.

6 Probezeit und Beendigung

Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. In dieser Zeit können beide Parteien das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Jede Kündigung bedarf der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Wer die Unwirksamkeit einer Kündigung geltend machen will, muss die gesetzlich vorgesehene Klagefrist beachten, regelmäßig drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung.

Nach Ausspruch einer Kündigung durch eine der Parteien darf die Arbeitgeberin die Arbeitnehmerin ohne weitere Voraussetzungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unter Fortzahlung der Vergütung einseitig von der Arbeitspflicht freistellen. Eine Anrechnung von Urlaub wird nur durch eine gesonderte unwiderrufliche Erklärung für einen konkret bestimmten Zeitraum vorgenommen.

7 Verschwiegenheit

Während und nach dem Arbeitsverhältnis hat die Arbeitnehmerin über sämtliche ihr bekannt gewordenen internen Vorgänge, Informationen und Geschäftsabläufe der Arbeitgeberin zeitlich unbegrenzt Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt unabhängig davon, ob die betreffende Information im Einzelfall noch geheim oder schutzbedürftig ist. Gesetzlich erlaubte Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzrecht und gesetzlich vorgeschriebene Offenlegungen bleiben unberührt.

8 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Entgeltliche Nebentätigkeiten sind der Arbeitgeberin vor Aufnahme in Textform anzuzeigen. Die Arbeitgeberin darf sie nur untersagen, soweit konkrete berechnete betriebliche Interessen, insbesondere gesetzliche Arbeitszeitgrenzen oder eine unmittelbare Konkurrenztaetigkeit, entgegenstehen. Eine ehrenamtliche private Taetigkeit ist nicht anzeigepflichtig. Waehrend des Arbeitsverhaeltnisses gelten die gesetzlichen Wettbewerbspflichten. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart.

9 Ausschlussfrist

Ansprueche aus dem Arbeitsverhaeltnis sind innerhalb von drei Monaten nach Faelligkeit in Textform gegenueber der anderen Partei geltend zu machen. Andernfalls verfallen sie. Ausgenommen sind Ansprueche wegen vorsaeztlicher Pflichtverletzung, wegen Verletzung von Leben, Koerper oder Gesundheit sowie gesetzlich unverzichtbare Ansprueche, insbesondere der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Die gesetzlichen Verjaehrungsregeln bleiben fuer nicht verfallene Ansprueche unberuehrt.

10 Weitere Bedingungen und Anlagen

Eine betriebliche Altersversorgung wird nicht zugesagt. Auf das Arbeitsverhaeltnis finden nach Angaben der Arbeitgeberin keine Tarifvertraege und keine Betriebsvereinbarungen Anwendung. Die Anlage Mobiles Arbeiten und Arbeitszeit vom 28. September 2026 wird Bestandteil des Vertrags und geht bei Widerspruechen den Abschnitten 2 und 3 vor. Andere Anlagen sind nicht einbezogen. Individuelle Vereinbarungen und zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben unberuehrt.

11 Unterzeichnung

Diese Fassung AV-NA-03 vom 28. September 2026 ist noch nicht unterzeichnet. Die Vertragsexemplare sollen nach Abstimmung von Frieda Froehlich fuer die Arbeitgeberin und Nora Aydin fuer sich selbst unterzeichnet werden. Die Arbeitnehmerin erhaelt ein unterschriebenes Exemplar einschliesslich der einbezogenen Anlage.

05_Arbeitsvertrag_Altstand_18_September.docx

Frühere Fassung des Arbeitsvertrags mit Nora Aydin

18.09.2026 · AV-NA-01 | überholt

Die folgende frühere Fassung AV-NA-01 ist durch AV-NA-03 ersetzt. Sie bleibt allein zur Nachvollziehbarkeit im Vorgang.

1 Vertragsparteien und Beginn

Die Spreebogen Produktstudio GmbH, Uferwerk 18, 12435 Berlin, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frieda Fröhlich, und Frau Nora Aydin, Kiefernweg 23, 12055 Berlin, schließen folgenden Arbeitsvertrag. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. November 2026 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist kein kalendermäßiges oder zweckgebundenes Ende vereinbart.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

Frau Aydin wird als Produktdesignerin beschäftigt. Ihre Tätigkeit umfasst die Entwicklung von Bedienoberflächen, die Erstellung von Prototypen sowie die Abstimmung mit Entwicklung und Kundenbetreuung. Die Arbeitgeberin darf ihr unter Berücksichtigung ihrer Interessen andere gleichwertige und zumutbare Aufgaben übertragen. Der regelmäßige Arbeitsort ist das Büro Uferwerk 18 in Berlin. Eine Vereinbarung über mobile Arbeit liegt dieser ersten Fassung noch nicht bei.

3 Arbeitszeit und Mehrarbeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ohne Ruhepausen und verteilt sich grundsätzlich auf Montag bis Freitag. Die Lage der täglichen Arbeitszeit wird unter Beachtung der gesetzlichen Ruhepausen und Ruhezeiten betrieblich abgestimmt. Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeit sowie Pausen werden im betrieblichen Zeiterfassungssystem dokumentiert; dies gilt auch bei mobiler Arbeit.

Überstunden bedürfen einer vorherigen Anordnung oder Genehmigung durch die Teamleitung. Mit dem Monatsgehalt ist jede anfallende Mehrarbeit unabhängig von ihrer Dauer abgegolten. Eine Verpflichtung zur Mehrarbeit besteht nur im gesetzlich zulässigen und im Einzelfall zumutbaren Umfang. Die Aufzeichnung von Arbeitszeit begründet für sich allein keine Genehmigung von Mehrarbeit.

4 Vergütung

Die Arbeitnehmerin erhält ein festes Bruttomonatsgehalt von 4.800 EUR. Es wird am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats auf ihr von ihr benanntes Konto überwiesen. Für einen nur anteilig bestehenden Monat wird das Gehalt zeitanteilig berechnet. Ein Bonus, eine Provision oder eine jährliche Sonderzahlung ist nicht vereinbart. Gesetzliche Ansprüche auf Entgeltfortzahlung bleiben unberührt.

5 Urlaub und Verhinderung

Die Arbeitnehmerin hat bei einer Fünftagewoche Anspruch auf 28 Arbeitstage bezahlten Erholungsurlaub je Kalenderjahr. Der Urlaub ist mit der Teamleitung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben abzustimmen. Für Ein- und Austrittsjahre gelten die gesetzlichen Mindestansprüche; darüber hinausgehender Urlaub wird zeitanteilig gewährt, soweit dadurch der gesetzliche Anspruch nicht unterschritten wird.

Eine Arbeitsverhinderung ist unverzüglich unter Angabe ihrer voraussichtlichen Dauer mitzuteilen. Bei Krankheit gelten die gesetzlichen Nachweis- und Mitwirkungspflichten, einschließlich des Verfahrens zum elektronischen Abruf der Arbeitsunfähigkeitsdaten, soweit dieses anwendbar ist. Die Arbeitgeberin kann im gesetzlich zulässigen Umfang einen früheren Nachweis verlangen.

6 Probezeit und Beendigung

Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. In dieser Zeit können beide Parteien das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Jede Kündigung bedarf der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Wer die Unwirksamkeit einer Kündigung geltend machen will, muss die gesetzlich vorgesehene Klagefrist beachten, regelmäßig drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung.

Nach Ausspruch einer Kündigung durch eine der Parteien darf die Arbeitgeberin die Arbeitnehmerin ohne weitere Voraussetzungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unter Fortzahlung der Vergütung einseitig von der Arbeitspflicht freistellen. Eine Anrechnung von Urlaub wird nur durch eine gesonderte unwiderrufliche Erklärung für einen konkret bestimmten Zeitraum vorgenommen.

7 Verschwiegenheit

Während und nach dem Arbeitsverhältnis hat die Arbeitnehmerin über sämtliche ihr bekannt gewordenen internen Vorgänge, Informationen und Geschäftsabläufe der Arbeitgeberin zeitlich unbegrenzt Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt unabhängig davon, ob die betreffende Information im Einzelfall noch geheim oder schutzbedürftig ist. Gesetzlich erlaubte Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzrecht und gesetzlich vorgeschriebene Offenlegungen bleiben unberührt.

8 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Entgeltliche Nebentätigkeiten sind der Arbeitgeberin vor Aufnahme in Textform anzuzeigen. Die Arbeitgeberin darf sie nur untersagen, soweit konkrete berechnete betriebliche Interessen, insbesondere gesetzliche Arbeitszeitgrenzen oder eine unmittelbare Konkurrenztätigkeit, entgegenstehen. Eine ehrenamtliche private Tätigkeit ist nicht anzeigepflichtig. Während des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Wettbewerbspflichten. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart.

9 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Partei geltend zu machen. Andernfalls verfallen sie. Ausgenommen sind Ansprüche wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung, wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, insbesondere der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Die gesetzlichen Verjährungsregeln bleiben für nicht verfallene Ansprüche unberührt.

10 Weitere Bedingungen und Anlagen

Eine betriebliche Altersversorgung wird nicht zugesagt. Auf das Arbeitsverhältnis finden nach Angaben der Arbeitgeberin keine Tarifverträge und keine Betriebsvereinbarungen Anwendung. Anlagen sind mit dieser ersten Fassung noch nicht vereinbart. Individuelle Vereinbarungen und zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt.

11 Fortbildung

Die Arbeitgeberin stellt der Arbeitnehmerin pro Kalenderjahr zwei bezahlte Fortbildungstage für arbeitsbezogene und vorab abgestimmte Veranstaltungen zur Verfügung. Die Auswahl und der Termin werden mit der Teamleitung abgestimmt.

12 Unterzeichnung

Diese Fassung AV-NA-01 vom 18. September 2026 ist noch nicht unterzeichnet. Die Vertragsexemplare sollen nach Abstimmung von Frieda Fröhlich für die Arbeitgeberin und Nora Aydin für sich selbst unterzeichnet werden. Die Arbeitnehmerin erhält ein unterschriebenes Exemplar.

06_Anlage_Mobiles_Arbeiten.docx

Mobiles Arbeiten und Arbeitszeit für Nora Aydin

28.09.2026 · AV-NA-AN1

1 Geltung und Rang

Diese noch nicht unterzeichnete Anlage gehört zum Arbeitsvertragsentwurf AV-NA-03 vom 28. September 2026. Bei Widersprüchen geht sie den Abschnitten 2 und 3 des Hauptvertrags vor. Alle übrigen Regelungen bleiben unverändert. Sie soll gemeinsam mit dem Hauptvertrag unterzeichnet werden.

2 Regelmäßige Arbeitszeit

Abweichend von Abschnitt 3 des Hauptvertrags beträgt die regelmäßige Wochenarbeitszeit 38,5 Stunden ohne Ruhepausen. Sie verteilt sich grundsätzlich auf Montag bis Freitag. Die Regeln des Hauptvertrags über Anordnung, Dokumentation, höchstens zehn mit dem Monatsgehalt abgegoltene Überstunden und den Ausgleich darüber hinausgehender Überstunden gelten unverändert. Das feste Monatsgehalt bleibt ebenfalls unverändert.

3 Mobile Arbeit

Der regelmäßige Arbeitsort bleibt das Berliner Büro. Nach vorheriger Abstimmung mit der Teamleitung darf Frau Aydin bis zu zwei Tage pro Woche an ihrem genehmigten häuslichen Arbeitsplatz in Deutschland mobil arbeiten. Ein ständiger Wechsel des Arbeitsorts oder eine Tätigkeit aus dem Ausland bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Besprechungen und die berechtigten betrieblichen Anforderungen sind bei der Wahl der Tage zu berücksichtigen.

4 Schutz und Ausstattung

Es wird ausschließlich das von der Arbeitgeberin bereitgestellte, verwaltete Notebook verwendet. Der Bildschirm muss gegen Einsicht Dritter geschützt sein; vertrauliche Unterlagen sind verschlossen aufzubewahren. Die Verbindung zum Unternehmensnetz erfolgt über die freigegebene gesicherte Verbindung. Private Personen dürfen das Gerät nicht benutzen. Arbeitszeit- und Gesundheitsschutzvorgaben gelten uneingeschränkt.

Vor dem ersten mobilen Arbeitstag muss die IT den konkret vorgesehenen Arbeitsplatz nach dem vereinbarten internen Verfahren schriftlich freigeben. Bis dahin arbeitet Frau Aydin im Büro. Die Arbeitgeberin stellt die erforderliche betriebliche Ausstattung bereit und trägt die vereinbarten notwendigen Beschaffungskosten. Mit dieser Anlage wird nicht bestätigt, dass die Prüfung bereits stattgefunden hat.

5 Abstimmung bei Veränderungen

Ändern sich die räumlichen oder technischen Bedingungen, wird die IT informiert. Bei einem konkret dokumentierten Sicherheitsproblem ist mobile Arbeit bis zur Klärung auszusetzen. Die Parteien suchen dann eine angemessene Lösung. Weitergehende Änderungen dieser Vereinbarung werden gemeinsam abgestimmt.

08_Personalblatt.docx

Jutta Knopf
Personalbüro Spreebogen
jutta@spreebogen.example

Frieda Fröhlich

Einstellungsdaten Nora Aydin

23.09.2026

1 Person und Eintritt

Nora Aydin wohnt am Kiefernweg 23 in 12055 Berlin. Sie soll am 1. November 2026 als Produktdesignerin beginnen. Die Identitäts- und Eintrittsunterlagen werden gesondert im Personalprozess erhoben. Im Vertragsprüfungsordner werden weder eine Ausweiskopie noch Bankdaten benötigt.

2 Vertragsrahmen

Vorgesehen ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit. Eine vorherige Beschäftigung bei Spreebogen bestand nicht. Die Arbeitgeberin ist nach Auskunft der Geschäftsführerin nicht tarifgebunden. Es bestehen im Betrieb kein Betriebsrat und keine Betriebsvereinbarungen. Eine betriebliche Altersversorgung wird derzeit nicht angeboten. Diese Angaben wurden im Gespräch am 22. September erhoben.

3 Ansprechpartnerinnen

Frieda Fröhlich ist entscheidungsbefugte Geschäftsführerin. Die fachliche Teamleitung übernimmt Milena Roth. Jutta Knopf bereitet die Personalunterlagen vor und darf keine von der Geschäftsführung nicht freigegebenen Vertragspositionen zusagen.

4 Zeitplanung

Die Rechtsprüfung soll bis zum 2. Oktober für das Gespräch mit Nora vorbereitet sein. Die Endfassung wird danach zur Unterschrift vorgelegt. Das Onboarding beginnt am ersten Arbeitstag; der 1. November 2026 ist ein Sonntag, sodass der erste Bürotag Montag, der 2. November, ist.

09_Taetigkeit_Produktdesign.docx

Milena Roth
Teamleitung Produktdesign
milena@spreebogen.example

Nora Aydin

Aufgaben im Produktdesign

22.09.2026

1 Arbeitsgegenstand

Sie entwickeln Bedienoberflächen für die internen Planungsprodukte unserer gewerblichen Kunden. Dazu gehören Entwürfe, klickbare Prototypen und die Abstimmung mit den Entwicklern. Kundentermine werden vorab geplant. Eine dauernde Erreichbarkeit außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit ist nicht vorgesehen.

2 Teamablauf

Das Team arbeitet überwiegend zwischen 9 und 17 Uhr. Die konkrete Lage Ihrer Arbeitszeit stimmen wir innerhalb der gesetzlichen und vertraglichen Grenzen ab. Montags findet im Berliner Büro eine gemeinsame Planung statt. Für andere Tage können wir nach Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes mobile Arbeit abstimmen. Bei einem notwendigen Präsenztermin sprechen wir rechtzeitig miteinander.

3 Mehrarbeit

Vor einer zeitkritischen Veröffentlichung frage ich, ob zusätzliche Stunden erforderlich sind und wie wir sie ausgleichen. Die Genehmigung dokumentiere ich im Zeitsystem. Das Projektteam soll Mehrarbeit nicht durch private Abendchats voraussetzen. Die laufende Auslastung wird wöchentlich besprochen.

4 Zusammenarbeit

Ihre erste Ansprechpartnerin bin ich. Fragen zu Arbeitsvertrag und Vergütung beantwortet das Personalbüro in Abstimmung mit der Geschäftsführerin. Eine Vertragsänderung kann ich selbst nicht zusagen.

10_Vermerk_IT_Arbeitsplatz.docx

Otmar Behr
IT Spreebogen
otmar@spreebogen.example
Jutta Knopf

Vorbereitung des mobilen Arbeitsplatzes

28.09.2026

Nora Aydin soll ein verwaltetes Notebook mit Festplattenverschlüsselung und gesicherter Verbindung zum Unternehmensnetz erhalten. Die Seriennummer wird bei der Ausgabe erfasst. Das Gerät ist bestellt, aber noch nicht eingerichtet und ausgegeben.

Für den häuslichen Arbeitsplatz benötigen wir eine kurze Beschreibung des abgeschlossenen Arbeitsbereichs und einen gemeinsamen Einrichtungstermin. Die Anmeldung im Ticketsystem IT-2026-184 ist angelegt. Der Status lautet offen. Ein abgeschlossener Arbeitsplatzcheck und eine schriftliche Freigabe liegen nicht vor.

Im Telefonat hat Nora einen separaten Schreibtisch erwähnt. Dies ersetzt den vereinbarten Check nicht. Die technische Einrichtung ist für den 26. Oktober vorgesehen. Bis zur schriftlichen Freigabe ist nach der vorgesehenen Anlage im Büro zu arbeiten. Der Vermerk bestätigt keine bereits erteilte Freigabe.

12_Gespraechsnotiz_Frieda.docx

Spreebogen Produktstudio GmbH
Frieda Fröhlich, Geschäftsführerin
Uferwerk 18, 12435 Berlin
frieda@spreebogen.example

Clara Klee

Gespräch mit Nora über die Vertragsfassung

29.09.2026

1 Stand der Einigung

Nora möchte weiter bei uns anfangen. Für 38,5 Wochenstunden und das feste Gehalt von 4.900 EUR sieht Frieda eine wirtschaftliche Grundlage. Beide Werte sollen in der Prüfung als Abweichung vom Startangebot erkennbar bleiben. Eine pauschale Billigung aller übrigen Abschnitte ist damit nicht verbunden. Das gilt auch für Texte, die aus dem alten Personalformular stammen.

2 Arbeitsorganisation

Zwei mobile Arbeitstage sind bei passender Projektplanung möglich. Vor dem Start muss die IT den häuslichen Arbeitsplatz prüfen. Frieda hat im Gespräch keine bereits erteilte IT-Freigabe behauptet. Der Arbeitsort soll Deutschland bleiben.

3 Änderungswünsche

Nora wünscht klare Grenzen der Verschwiegenheit, weil sie ihre Berufserfahrung auch später verwenden will. Frieda möchte echte Produktgeheimnisse schützen. Beide wollen keinen Streit über einen pauschalen Geheimhaltungsbegriff. Über eine allgemeine Freistellung nach einer Kündigung haben sie noch nicht gesprochen. Die Rechtsberatung soll dafür einen sachgerechten Text vorschlagen.

4 Weitere Unterlagen

Es gibt keine zusätzliche mündliche Vereinbarung über Fortbildung, Boni oder eine betriebliche Altersversorgung. Wenn dazu etwas in den Vertrag soll, muss es ausdrücklich abgestimmt werden. Das ältere Formular soll nicht zur Ergänzung des neuen Vertrags herangezogen werden.